19 בספטמבר 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: חתימה על הסכם מחייב לרכישת מלוא זכויות בחברה המחזיקה בפרויקט של אנרגיה סולארית (PV) בשלבי פיתוח מתקדמים בספרד בהספק כולל של כ- 40 מגוואט (DC)

בהמשך לדוחות המיידיים של החברה מיום 8.7.2021 ומיום 29.10.2023 (אסמכתאות 2021-01-050302 ו- 2023-01-119415) וכן לאמור בסעיף 11 לפרק א' - תיאור עסקי התאגיד - בדוח השנתי של החברה לשנת 2023 מיום 31.3.2023 (אסמכתא 2024-01-036453), בדבר ייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת על ידי חברת הבת אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**"), ושותפות מוגבלת שהקימה אפקון אנרגיות מתחדשות ביחד עם משקיעים מוסדיים ("**השותפות**"), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

ביום 18 בספטמבר 2024 התקשרה השותפות (באמצעות תאגיד בשליטתה) עם חברות ספרדיות המתמחות בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים (יחד: "**המוכרת**"), בהסכם לרכישת מניות ("**ההסכם**"). במסגרת ההסכם תרכוש השותפות את מלוא הון המניות של חברת פרויקט שבבעלות המוכרת המחזיקה בזכויות ייזום בפרויקט פוטו-וולטאי בספרד, בהספק חזוי כולל של כ- 40 מגוואט ("**הפרויקט**").

בהתאם להצהרות המוכרת: תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה של הפרויקט צפויים להסתיים במהלך שנת 2025, כך שהפעלתו המסחרית צפויה במהלך שנת 2026.

השותפות תממן את המשך הפיתוח של הפרויקט ותשלם למוכרת בגין רכישת הזכויות בפרויקט, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם לפי מפתח תמורה עבור הספק (מגה וואט) המבוסס על הספק הפרויקט. התשלום הראשון למוכר, בסך של 2.45 מיליון אירו, ישולם בימים הקרובים.

סך עלות השלמת הפיתוח והקמת הפרויקט, כולל עלות רכישת מלוא הון המניות וזכויות המוכרת בפרויקט, כאמור לעיל, צפויה לעמוד על סך של כ- 31 מיליון אירו, כאשר בכוונת השותפות לפנות לבנקים אירופאיים ומקומיים על מנת לממן את העסקה בחוב בכיר במתווה Non-Recourse (ללא זכות חזרה לבעלים), בשיעור של כ-65%. סך ההכנסות הצפויות לפרויקט במהלך כל שנות פעילותו, בהתאם לתעריפים הצפויים נכון למועד דוח זה, יסתכמו לסך של כ-110 מיליון אירו.

עסקת הרכישה הינה בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה, לרבות מצגים והתחייבויות מצד המוכרת, כאשר תשלום מלוא התמורה למוכרת מובטח באמצעות ערבות של אפקון אנרגיות מתחדשות, ואילו התחייבויות המוכרת מובטחות באמצעות ערבות בנקאית/ Surety Bond של המוכרת וכן שעבוד מלוא המניות בחברת הפרויקט לטובת השותפות, בהתאם למועדים שנקבעו בהסכמים, וזאת עד להשלמת הפיתוח של הפרויקט בהתאמה (RTB).

הערכות החברה בדבר העסקה המתוארת לעיל, לרבות היקף ההשקעה, ההיקף המותקן הצפוי של הפרויקטים וההכנסה והרווחיות הצפויים בגינו, המימון שיידרש וקבלתו, קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע הפרויקטים, ועצם השלמת הפרויקטים ולוח הזמנים לכך, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על הערכות פנימיות של אפקון אנרגיות מתחדשות, בהתחשב בדיונים שנערכו, על רקע המידע שהוצג לחברה הבת עד כה בקשר עם הפרויקטים (ובכלל זאת תנאי היזמות, מצבם המשפטי הכלכלי והרגולטורי, עלויות ההקמה וההפעלה ותעריפי החשמל הרלוונטיים), המצב הגיאופוליטי

כתובת: סמטת התבור 4, פתח תקווה **מיקוד:** 4969104 **טלפון:** 073-2001333 **אתר:** www.afcon.co.il

השורר בשווקים הרלוונטיים, תוכניות הממשלה הרלוונטית להשקעה בהקמת תחנות כח מאנרגיה שאינה מזהמת בשטחה, תנאי השוק השוררים בשווקים הרלוונטיים במועד דוח זה, והיכולת לגייס מימון בנקאי ו/או אחר להקמת הפרויקט והצטרפותם של גופים מוסדיים למימון. אין כל ודאות כי ההערכות והתוכניות כאמור תתגשמנה וזאת, בין היתר, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת שינוי מי מהגורמים המפורטים לעיל, עיכוב בהקמה, שינויים בעלויות הקמה, שינויים במדיניות ו/או בעלויות המימון, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל או בעלויות מכירתו, שינויים בשערי חליפין, שינויים בהיקפי צריכת החשמל בשווקים הרלוונטיים, שינויים בשיעורי המס בשווקים הרלוונטיים, שינויים במשק החשמל בשווקים הרלוונטיים וכיוצ"ב.

בכבוד רב,

אפקון החזקות בע"מ

נחתם על ידי: גיל ברק, עו"ד
משנה למנכ"ל והיועץ המשפטי